

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

פ/1930/25

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודות זיכוי למשפחות אומנה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 40 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 40, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) לעניין סעיף זה, "ילד" – לרבות ילד המוחזק על ידי בני זוג שהם משפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016²."

דבר ה ס ב ר

סעיף 40 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן – הפקודה) קובע כי הורים זכאים לנקודות זיכוי בעד ילדיהם כמפורט בהוראותיו. הטבת המס האמורה מסייעת להורים להתמודד עם ההוצאות הכרוכות בגידול ילדיהם.

עם זאת, בניגוד להורים שאימצו ילד, בני זוג המשמשים כהורים לילדים הנמצאים בחזקתם במסגרת משפחות אומנה, אינם זכאים לנקודות זכות עבור ילדי האומנה.

נכון לשנת 2021, בישראל חיים כ-3,960 ילדים במשפחות אומנה, כאשר מספר זה מהווה אחוז קטן מכלל הילדים הזקוקים למשפחות אומנה, מכיוון שקיים מחסור חמור במשפחות שמסכימות להיות משפחות אומנה.

ילדים שלא נמצא עבורם סידור במשפחות אומנה, נשלחים בליט ברירה למוסדות פנימייתיים, כאשר ברור שטיפול במשפחות אומנה תורם לטובת הילד עשרת מונים על שהותו בפנימיית מוסד. זאת נוסף על העלויות הגבוהות למדינה באחזקת ילדים במוסדות פנימייתיים ואחוזי הפשיעה הגבוהים בקרב בוגרי ותלמידי הפנימייות.

כדי לעודד ולהרחיב את מספרם של בני זוג המוכנים לשמש כמשפחות אומנה, ועל מנת לתקן את העיוות הקיים, לפיו רק הורים לילדים או הורים לילדים מאומצים זכאים לנקודות זכות, מוצע לקבוע שבני זוג המשמשים כמשפחות אומנה, יהיו זכאים לנקודות זכות, עבור כל ילד אומנה המוחזק על ידם, בדומה לילד של בני הזוג.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
² ס"ח התשע"ו, עמ' 586.

יצוין שבשנים האחרונות, הוכרו משפחות אומנה כהורים לילדים לעניין הסדרים שונים, כגון דמי מחלה בשל מחלת ילד, חופשת לידה ודמי לידה להורים אומנים המקבלים ילד עד גיל 11. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/5618/20), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת (פ/4062/24). הצעת החוק זהה לפ/4062/24 ולא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)